

임금채권보장에 대한 기본권적 접근과 과제

— 2021년 임금채권보장법 개정에 부쳐 —*

김 린**

국문초록

임금채권 보장은 형사처벌에 의존해 왔다. 그러나 사법부에 의한 형사 처벌은 임금채권의 재산권적 가치를 보장하는데 그쳤고, 임금채권 채불은 그 금액이 상대적으로 소액이라 채불예방효과가 미약하다. 그러나 임금채권은 생존권과 인격권적 성격도 가지고 있다. 임금채불이 발생하면 근로자는 생계 위협에 노출되고 국가의 생존권 보장을 추동한다. 아울러 임금은 사용종속관계에 의해 유보된 근로자 개인의 인격권에 대한 보상이므로 임금채불은 인격권 침해의 문제도 야기한다. 현행 제도 중 임금채권보장법상 대지급금 제도는 임금채불이 발생한 경우 근로자를 직접적으로 구제한다는 점에서 중요하다. 이는 임금채권의 생존권적 인격권적 성격을 보장하기에 적합한 수단이다. 대지급금제도는 도산한 사업장의 퇴직근로자를 보호하던 제도에서 출발해 도산과 무관하게 임금채불을 겪는 근로자를 보호하는 제도로 외연을 확장했다. 이 과정에서 보장금액도 상향되었고 지급요건도 간소화되었다. 이에 2021년 대지급금제도가 전체 채불액을 해결하는 비율이 40%에 이르는 정도로 활성화되었다. 그러나 제도 지속을 위해서는 재정 안정성 확보가 관건이다. 정부는

논문투고일자: 2022. 11. 30, 심사일자: 2022. 12. 11, 게재확정일자: 2022. 12. 26.

* 이 글은 인하대학교의 지원에 의하여 연구되었음.

** 인하대학교 법학전문대학원 부교수, 변호사.

2021년 개정시 체납처분을 통해 사업주로부터 변제금을 회수하는 취지의 법안을 발의하였으나 국회 논의과정에서 임금채권이 민사채권이라는 이유로 배제되었다. 그러나 사업주가 납부할 변제금은 단순한 민사채권이 아니라 사회보장제도로서의 임금채권보장기금의 재원이 된다는 점에서 공적 성격이 강하다. 사실상 무력화된 형사처벌 제도를 보완할 대지급금제도의 확대 발전을 위해 체납처분절차 준용을 다시 고민해야 한다.

주제어: 임금채권보장법, 임금채권보장기금, 대지급금, 임금체불, 생존권

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| I. 들어가며 | IV. 대지급금 제도의 변천 방향 |
| II. 임금채권의 기본권적 성질 | V. 대위변제금의 효과적 회수방안 모색 |
| III. 근로기준법상 임금채권 지급보장 수단과 비판 | VI. 나가며 |

I. 들어가며

노동과 관련한 세간의 최근 관심사는 근로시간, 근로환경 등 일하는 방식이나 일의 내용 등 노동 과정에 집중되어 있는 것처럼 보인다. 그런데 노동의 과정과 같이 노동 그 자체의 보호를 위한 사항 외에도 근로계약에서는 중요한 것이 있다. 바로 임금이다.

일반적으로 임금은 근로계약을 체결하는 주된 목적이라 칭해진다. 그러나 ‘주된’이라는 표현도 임금의 중요성을 정확하게 드러내기에는 부족하다. 기실 임금은 근로계약의 주된 목적이 아니라 근로계약의 목적 그 자체이며 불가결한 내용이기 때문이다. 근로계약의 내용에서 임금을 제외해 버리면 노무제공자의 자발성 유무에 따라 다음과 같이 구분해 볼 수 있다. 노무제공자의 자발성에 기초한 경우라면 봉사계약, 희생계약이라 부르는 것이 적절하다.¹⁾ 이와 달리 노무제공자의 자발성이 인정되지 않는 경우라면 강제노역 혹은 노예계약이라 칭해야만 할 것이다. 이러한 점에서 임금이 없는

근로계약은 애초 성립할 수 없다.

근로자는 자기 자신 뿐 아니라 자신이 부양해야 하는 자들의 생존을 위해 임금을 획득해야만 하며, 바로 이 임금을 획득하기 위해 사용종속관계를 감수하고 노동을 제공한다. 즉, 근로자가 근로계약을 체결하는 목적은 근로관계의 고단함을 극복하고 임금을 실질적으로 손에 쥌 때에야 비로소 달성된다. 잔고가 텅 비어 있어 ‘텅장’이라 불리는 근로자의 계좌가 통통한 ‘통장’이 되는 날이 바로 임금 지급일이다. 근로자 본인 및 피부양자의 구체적 생존은 바로 임금이 온전하게 지급되는지 여부에 달려 있다해도 과언이 아니다. 이에 월급날은 늘 손꼽아 기다리는 날일 수밖에 없다. 두둑한 월급봉투는 그 어떤 보약보다 근로자의 누적된 피로를 풀어주는 역할을 해 왔는데, 바로 이 점이 혹독한 노동시간을 감수하도록 하는 원동력이었다.

임금에 관한 이러한 상식적 수준의 중요성을 고려하여 근로기준법 등 법률은 이미 임금채권 보호를 위한 장치를 여럿 두고 있다. 그러나 현실에서 임금채불은 연도별 다소간의 증감은 있으나 아래 표에서 보는 바와 같이 2019년까지 대체로 증가일로에 있다가 2020년부터 다소 주춤한 양상을 보이고 있다.

<표 1> 연도별 체불임금발생 추이²⁾

(단위: 억 원)

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
체불 발생액	11,772	11,930	13,195	12,993	14,286	13,811	16,472	17,217	15,830	13,505

위 표의 액수만으로는 우리나라의 임금채불이 얼마나 심각한 상황인지 정확히 감을 잡기 어렵다. 그러나 이웃 일본국과 비교하여 대략 액수로만 10배 수준(경제규모를 감안하면 30배)에 이른다는 보도를 참고한다면 심각

1) 자신의 노동과 교환하여 임금 대신 타인의 노동을 제공받기로 한다면 품앗이계약이 된다.

2) 고용노동부, 「2022년판 고용노동백서」, 2022, 269면.

성을 다소나마 체감할 수 있을 것이다.³⁾

이러한 문제점을 해결하기 위한 연구는 꾸준히 진행되어 왔고, 다양한 의견이 피력된 바 있지만, 임금체불 문제의 획기적 대책은 요원한 실정이다. 이에 이 글에서는 이러한 문제의 원인을 해결하기 위한 단초로 임금채권의 법적 성질을 다시 되돌아 보고, 우리가 과연 이러한 법적 성질에 부합하는 보호수단을 가지고 있는지 살펴본다. 이를 바탕으로 최근 개정된 임금채권 보장법상 대지급제도의 입법 경과를 검토하며 대책을 모색해 본다.

II. 임금채권의 기본권적 성질

1. 논의의 필요성

임금채권, 원재료 매입대금, 대출원리금, 차임, 유류대금, 시설리스비용, 세금, 공과금 등 여러 종류의 채권을 변제해야하는 상황에 처해 있지만 전부를 만족시킬 자력이 부족한 채무자는 어느 채권을 먼저 변제하는 것이 자신에게 이익이 되는지 즉, 변제이익의 크기를 생각한 다음 자신의 선택에 의해 채권 변제의 순서를 정한다. 이때 어느 채권에 대해 법제도가 부여한 보호장치의 강도는 채무자의 변제이익에 영향을 주어 변제의 순서를 결정하는데 실질적 영향을 미친다. 그러한 보호장치로는 가산되는 이율, 우선변제적 효력, 담보권, 강제집행의 방법 등이 대표적이나, 이와 별도로 다른 형태의 불이익⁴⁾을 채무자에게 주는 경우도 있다. 보호가 필요한 채권에 어떤 장치를 부여할 것인지는 해당 채권의 법적 성질, 법정책 등에 따라 결정될

3) 2014년 일본의 임금체불 근로자는 3만9233명, 체불액 규모는 131억엔(약 1440억원) 수준이다(경향신문, “한국 임금체불 세계 최악 수준...일본의 10배”, 2016. 9.4. <https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/201609041059001> 2022. 11.29. 최종방문).

4) 예컨대, 양육비 채무 불이행자에 대한 운전면허 정치처분(양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률 제21조의3)

것이다. 여러 이유로 보호장치의 종류나 강도 역시 다양화되나, 핵심은 그것이 우리 헌법 질서에서 차지하는 중요도가 높을수록 강한 장치가 동원된다는 점이다.

임금채권에 대한 지급보장 방법을 논하기 위해서는 우선 임금채권의 법적 성질, 특히 기본권적 성질에 대한 검토가 필요하다.⁵⁾ 임금채권이 근거하고 있는 기본권이 무엇인지 확인된다면 임금채권 지급보장에 관한 법적 장치가 적절하게 설계되었는지, 미흡하다면 어떠한 개선책이 필요한지를 확인할 수 있기 때문이다.

2. 재산권적 성격

임금채권은 임금이라는 명목의 ‘금전 지급을 요구하는 권리’라는 점에서 재산권이다. 근로자의 입장에서 임금채권은 그것이 원래대로 실현되면 재산권의 대표적 유형인 돈을 얻게 되고 돈의 교환가치를 활용해 생활의 수요를 충족한다. 사용자의 경우에도 마찬가지인데, 다만 다음과 같은 특색이 있다. 사용자는 자신이 투하한 자본에 근로자의 노동을 결합해 더 큰 재산권의 획득을 꾀한다. 사용자의 입장에서 임금은 자신의 재산권을 확장하는데 이용되며, 이를 회계적으로 설명하기 위해 인건비라는 항목으로 인식한다. 회계의 영역에서 임금은 숫자로만 표현되고 그 이면의 근로자 개인은 드러나지 않으므로 사용자에게 있어 임금은 오로지 숫자로 표시가능한 재산권적 성격만 강하게 부각되는 경향이 있다.

그러나 임금채권을 단순히 재산권이라고만 파악한다면 임금채권의 특성을 온전히 이해했다고 볼 수 없다.⁶⁾ 임금채권은 그러한 채권이 (1) 어디에

5) 이 글은 임금과 임금채권을 구분하는 것을 전제로 한다. 임금채권은 임금을 청구할 수 있는 권리라는 점에서 근로자의 입장에서는 ‘미실현’ 금액으로서 이를 실현하기 위한 방법을 논하는데 중점을 둔다는 점에서 액수의 다과에 관심을 두는 임금과 그 논의의 평면을 달리한다. 다만, 이 글의 문맥에 따라서는 임금채권과 임금을 구분할 실익이 없는 경우도 존재하여 섞어 사용한 경우도 있다.

6) 비슷한 취지라 볼 수도 있지만, 헌법재판소의 다음 설시는 그 뉘앙스가 좀 다르다. “임금 내지 퇴직금채권은 근로의 대가로서의 금품에 대한 청구권으로서 사

사용되는지와 (2) 어떤 과정으로 획득되는지의 관점도 고려해야만 제대로 그 법적 성격을 파악할 수 있다. 후자의 경우에는 임금채권의 발생 근원이 지닌 특성이 무엇인지를 고려하는 것이고, 전자의 경우에는 그 행사의 결과물이 주로 어떤 용도로 사용되는지에 대한 것이다.

3. 생존권적 성격

임금은 현재 근로자의 미래를 계획하고 구성할 수 있게 해주는 생활의 기반이다. 임금은 좁게는 근로자 한 사람의 물질적 기반이며, 넓게는 부양가족과 가족공동체 전체의 생활을 유지·존속하게 해주는 생계의 원천이다. 임금을 통해 근로자는 빈곤에서 벗어나고 생존과 생활에 필요한 물품·기술을 갖추어 더 나은 삶을 꾸릴 수 있으며, 불확실한 위험에 대비할 수 있다. 만약 임금채권이 제대로 지급되지 않아 근로자의 생계가 위협받게 되는 경우 국가는 사회보장에 관한 책임의 발동을 요구받게 된다. 국가가 이러한 책임을 잘 이행하지 못하면 사회는 혼란에 빠지게 된다. 그렇기에 임금채불은 근로자 개인의 생활 수준은 물론이고 더 나아가 사회 전체의 위험도와 안정성과도 연결된다. 그렇다면 좀 거칠게 정리한다면 근로자가 지급받지 못한 임금은 국가에 대한 사회보장수급권으로 전환된다고 볼 수 있다. 사회보장수급권은 헌법 제34조 제1항에 따른 인간다운 생활을 할 권리에 근거를 두고 있는바, 임금채권은 이러한 생존권적 성격도 가지고 있다고 평가할 수 있다. 그러나 현실에서 임금이 생계의 기반이라는 사실은 어렵게나마 인식되고 있지만, 임금채불이 없는 상황에서는 그에 대한 인식조차 하지 못할 수도 있다. 그러나 임금채불이 발생하고 채불기간이 길어지고 채불액이 누적될수록 임금채권의 이러한 가치는 점점 부각된다.

용자에 비해 경제적 약자인 근로자의 보호를 위하여 이에 대한 특별한 보호의 필요성이 인정된다 하더라도 기본적으로는 그 재산권적 성질이 바뀌는 것은 아니므로 헌법 제23조의 재산권보장에 관한 규정이 적용(된다)”(헌법재판소 1998. 6. 25. 선고 96헌바27 결정).

4. 인간의 존엄으로서의 인격권적 성격

임금채권은 ‘인격과 결합된’ 노동에 대한 교환가치로서의 성격을 지닌다. 땀 흘려 일해서 번 돈과 땀 흘리지 않고 얻은 돈은 그 액면에서는 동일하더라도 해당 금원을 소유한 자의 관점에서는 다른 의미를 지니기 마련이다. 힘들여 번 돈과 쉽게 번 돈의 차이이다. 돈을 벌기 위한 자기 희생의 정도가 쓰임의 주관적 차이를 만드는 것이다. 그러나 이에 대해서도 어차피 돈은 돈이라는 반론도 있을 것이다. 필라델피아 선언은 노동은 상품이 아니라고 천명하였지만, 노동시장을 통해 노동이 상품과 같이 거래되는 현실은 부인하기 어렵다. 수요와 공급이 만나는 지점에서 가격과 공급량이 결정되는 것은 일반 재화와 다름이 없다. ‘노동시장’이라는 말을 뉴스에서 공공연하게 들을 수 있는 이유다. 노동이 시장에서 거래된다는 점에서 이를 기계가 제공하는 물리적 내지 일반 상품과 비교하여 그 차이를 설명하기도 한다. 이를테면 노동은 저장할 수 없고, 일단 사용하면 재생산에 시간이 소요된다는 점 등이 그것이다. 그러나 이는 노동을 물리적 관점에서 본 것일 뿐 기계의 움직임과의 정확한 비교가 아니다. 가장 중요한 차이점을 놓친 것이다. 그것은 바로 사람의 의식의 지배를 받는지 여부이다. 필라델피아 선언이 노동과 상품이 다르다고 지적한 이유는 바로 여기에 있다. 의식적인 근육의 움직임, (뇌)세포에 대한 자극으로 구성되는 노동은 근로자 개인의 의식에 좌우된다. 의식은 곧 존엄한 존재인 인간을 규정짓는 것이라는 점에서 인격의 다른 표현이다. 따라서 노동은 인격과 결합된 물리적 혹은 정신적 움직임이 아닐 수 없다. 노동의 바로 이러한 특성 때문에 근로관계는 일반 계약관계와 구분되는 특별한 취급을 받으며, 그것이 노동법의 독자적 존재이유임은 주지의 사실이다. 즉, 노동의 대가인 임금은 이처럼 인격의 변형물로서의 성격도 지닌다. 노동현장에서 종종 들을 수 있는 ‘더럽지만 참는다’는 일같은 근로관계에서 인격적 모독을 받지만 그럼에도 일을 할 수밖에 없다는 뜻으로 임금을 획득하기 위해 인격적 온전함을 근로시간 동안 유보하거나 존중받지 못하는 상태를 인내하겠다는 다짐의 표현이다. 임금을 청구할

수 있는 권리인 임금채권이 유보된 인격권에 대한 보상 내지 교환의 이행을 요구하는 관계에 있음을 잘 보여준다. 따라서 사용자가 근로를 제공받고도 그 대가인 임금을 지불하지 않는다면, 사용자가 아무 근거없이 근로자의 인격을 종속시키고 실질적으로 지배한 것으로서 근로자의 인격을 무시하며 그의 인간다움을 부정하는 행위를 한 것과 다름없다.

5. 소결

임금채권은 금전채권이라는 점에서 일단 재산권으로서 성격이 인정된다. 그러나 임금채권을 다른 금전채권과 달리 다음과 같은 두 가지 성격도 가진다. 먼저 그 사용처와 관련하여 대체로 근로자의 생계 기반이 된다는 점에서 생존권적 성격을 지니고 있다. 임금채권이 적시에 전액 지급되지 않고 그 기간이 늘어날수록 근로자의 생계에 미치는 영향은 심대해 진다. 다음으로 임금은 인격과 결합한 노동의 대가라는 점에서 인격권적 성격도 가진다. 사용자에게 종속된 시간에 대한 보상이라는 점에서 임금이 지급되어야 자기만의 존엄한 인격발현이 제한되었던 시간에 대한 보상을 받는다. 그러한 보상이 이루어지지 않는 상태가 유지된다면 유보된 인격권 침해가 전면에 나타난다.

Ⅲ. 근로기준법상 임금채권 지급보장 수단과 비판

1. 임금지급의 원칙과 14일 내 청산의무

근로기준법 제43조는 임금의 지급에 관한 네 가지 원칙을 제시하고 있다. 통화지급원칙, 직접지급원칙, 전액지급원칙, 정기일지급원칙이 그것이다. 어느 금전채권의 경우 계약자유의 원칙을 존중하여 당사자 합의로 지급조건을 정할 수 있을 뿐 이처럼 까다로운 조건을 법으로 강제하는 경우는 찾아

보기 어렵다. 이는 임금이 근로자의 생활 원천이라는 점을 고려한 것이라는 점에서 임금채권의 생존권성과 직접 관련이 있다.

한편, 사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 퇴직금 등의 금품을 지급하여야 한다(근로기준법 제36조, 근로자퇴직급여보장법 제9조 제1항). 빠른 청산을 통해 근로자의 생계유지를 도모하고자 한 것으로 이해할 수 있다.

2. 형사처벌 - 지급보장을 위한 기본적 설계

사용자가 위 네가지 원칙에 위반한 경우 동법 제109조 제1항에 따라 형사처벌을 받을 수 있다. 아울러 14일 내 청산의무를 위반한 경우에도 형사처벌의 대상이 된다(근로기준법 제109조 제1항, 근로자퇴직급여보장법 제44조 1호). 근로기준법은 1953년 제정 당시부터 위 원칙과 기한내 청산의무를 위반한 경우 사용자를 형사처벌할 수 있도록 규정하고 있었다. 다만 제정 근로기준법은 벌금형만 규정하고 있다가 서울의 봄이 끝난 직후인 1980. 12. 31. 개정된 근로기준법에서 징역형도 선택형의 하나로 도입되었다. 그후 2005. 3. 31. 개정시에는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다는 반의사불벌죄로 지정되어 오늘에 이르고 있다.

국가 내지 공동체가 중요시 여기는 특정 법익이 침해된 경우, 그러한 법익 침해 행위를 범죄로 정하며 위반행위자를 형사법정에 세워 재판받게 하고 그 결과에 따라 자유권이나 재산권은 물론이고 생명권까지도 박탈할 수 있다는 점에서 형사처벌은 기본권보장의무를 지는 국가가 국민의 기본권 보장을 위해서 취할 수 있는 가장 강력한 수단이다. 임금채권 미지급에 대하여 형사처벌이 제도화되어 있다는 점에서 임금채권은 명실상부 국가의 가장 강한 보호를 받고 있다고 보아도 무방하다.

7) 임종률, 「노동법」 제20판, 박영사, 2022, 436면 참조.

3. 지급보장을 위한 추가장치 도입

그런데 이처럼 강한 보호장치가 시행되고 있음에도 근로기준법은 제정 이후 70년의 시간이 흐르는 동안 여러 차례의 개정을 거치면서 임금채권의 지급을 보호하기 위한 조치들을 다음과 같이 추가해 왔다. 먼저, 1974. 12. 24. 개정시에는 임금채권이 담보권에 따라 담보된 채권 외에는 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다는 우선변제권에 관한 규정이 도입되었다(현행 근로기준법 제37조 제1항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항). 이어 1987. 11. 28. 개정시에는 최종 3월분의 임금 등에 대해서는 담보권에 따라 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다는 최우선변제권이 도입되었다(현행 근로기준법 제38조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항).⁸⁾ 그 후 2005. 3. 31. 개정시에는 14일 내 미청산 임금에 대해서는 고용의 지연이자를 지급하여야 한다는 지연이자제도가 도입되어 2005. 7. 1.부터 시행되었다(현행 근로기준법 제37조). 비교적 최근에는 일정한 요건에 해당하는 체불 사업주의 명단공개, 체불자료의 종합신용정보집중기관 제공(제43조의2, 제43조의3; 2012. 2. 1. 개정시 도입)과 같은 다른 장치들도 추가적으로 규정되기에 이른다.

4. 현행 임금지급 보장수단 운영에 대한 비판 - 형사처벌을 중심으로

가장 강한 기본권 보장 수단이 70년 전부터 제도화되어 있음에도 또 다

8) 1987. 11. 28. 개정시에는 “최종 3월분의 임금”에 대해서만 최우선변제권이 부여되었다(구 근로기준법 제30조의2 제2항), 1989. 3. 29. 개정시 이에 더해 “퇴직금 및 재해보상금”도 최우선변제권의 범위에 포함된다. 그러나 헌법재판소 1997. 8. 21. 선고 94헌바19,95헌바34,97헌가11(병합) 결정에 의해 위 최우선변제권의 범위 중 “퇴직금”부분에 대해 헌법불합치가 선언되어, 1997. 12. 24. 개정시 “최종 3월분의 임금”, “최종 3년간의 퇴직금” 및 “재해보상금”으로 최우선변제권의 범위가 조정되어(구 근로기준법 제37조 제2항) 오늘에 이르고 있다(현행 근로기준법 제38조 제2항 참조; 다만, 퇴직금에 관한 부분은 근거 규정이 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항으로 변경되었다).

른 보장수단이 지속적으로 추가되고 있는 이유는 무엇인가? 형사처벌은 원칙적으로 고의범을 대상으로 한다. 과실범에 대해서는 별도의 규정이 있어야 하나(형법 제14조) 근로기준법상 과실채불에 대해서는 별도의 처벌규정을 두고 있지 않다. 즉, 현실에서는 처벌이 불가능한 과실채불이 많기 때문인가? 형사책임을 묻기 위해서는 구성요건해당성, 위법성, 책임의 삼박자를 갖추어야 한다. 임금채불의 경우 근로자의 동의를 받은 경우 위법성이 조각될 수 있고, 경기변동과 같은 급작스런 사태로 변제능력을 상실한 경우 기대가능성이 없다하여 책임이 조각될 여지가 있는 등 형법이론에 내재된 임금미지급을 처벌할 수 없는 예외적인 경우가 현실에서 많이 일어나기 때문인가? 전자는 입법의 불비라 볼 수 있고, 후자는 형법해석의 문제라 볼 수 있는데 전체적으로는 처벌의 사각지대의 문제로 봄이 타당하다. 즉, 사각지대가 넓기 때문에 이를 보완할 필요가 있는 것인가? 우선변제권(최우선변제권 포함)의 경우 형사처벌과 같은 사후 제재에 초점을 둔 것이 아니라 임금채불이 발생한 경우 당장의 구제를 목적으로 한다는 점에서 형사처벌로는 달성할 수 없는 영역을 보호하는 수단으로 볼 수 있다. 그런데, 이를 제외하면 근로기준법 제정 이후 추가된 제도들은 형사처벌의 사각지대와는 무관해 보인다. 금전부담을 강화하여 적시 지급을 촉구하는 지연손해금이나, 속된 말로 망신을 주어 미지급을 예방하거나 근로자로 하여금 근로계약 체결을 꺼리게 하는 명단공개, 금융상 불이익을 줄 수 있는 채불정보제공은 모두 사용자에게 불이익을 준다는 점에서 형사처벌과 동일하다. 오히려 불이익의 정도 면에서는 징역형까지 부과할 수 있는 형사처벌에 현저히 미치지 못한다고 볼 수 있다. 그럼에도 새로운 수단이 계속 추가되고 있다면 이는 형사처벌이 당초 설계됐던 수준의 불이익이 채불 사용자에게 가해지고 있지 못함을 의미한다고 해석할 수 있다.⁹⁾ 형사처벌을 통해 위반행위자에게 충분한 불이익이 주어지고 있다면 또 다른 형태의 불이익은 불필요하고 소

9) 한편, 이와 달리 형사처벌 위협을 감수하려는 사용자가 늘고 있을 뿐이라며 현재의 형사처벌 관행을 옹호하는 견해도 있을 수 있다. 그러나 그러한 사용자가 늘어난다는 것은 반사회적 행위로 이윤을 추구하는 자가 많아지고 있고 이를 국가가 방치하고 있음을 의미한다는 점에서 여전히 문제가 아닐 수 없다.

모적이어서 사용자로 하여금 근로자에게만 편파적이라는 근로기준법에 대한 불신만 조장할 뿐이다.

그렇다면 무더진 형사처벌의 이유는 어디에서 찾을 수 있을까. 사건으로는 검찰과 법원 등 사법기관이 임금채권의 기본적 성질을 크게 간과하고 있기 때문이라 생각한다. 즉, 앞서 본 임금채권의 기본권적 성격에 따르면 임금 미지급의 보호법익은 재산권에 더하여 생존권과 인격권이어야 하나¹⁰⁾ 사법부는 재산만을 보호법익으로 보고 있는 것 같다. 바로 이 점은 대법원 양형위원회가 제시한 양형기준에서도 확인이 가능하다. 양형기준에 따르면 임금 등 미지급은 기본적으로 임금 미지급액수를 (1) 5천만원 미만, (2) 5천만원 이상 1억원 미만, (3) 1억원 이상의 3개 유형으로 구분해 기본적인 형량의 범위를 각각 (1) 4월~8월, (2) 6월~1년, (3) 8월~1년6월로 정하고, 여기에 특별양형인자와 일반양형인자를 고려하여 가중 또는 감경해 최종적인 형량의 범위를 정하는 방식을 택하고 있다.¹¹⁾ 양형인자는 다시 행위적 요소와 행위자/기타의 요소로 구분하는데, 이 중 ‘악의적인 미지급’, ‘근로자에게 심각한 피해를 야기한 경우’를 가중요소로 한 외에는 근로자의 생존권 및 인격권 침해요소와 연관되는 항목은 보이지 않았다.¹²⁾ 양형위원회가 제시한 임금 등 미지급의 양형기준은 사기, 횡령·배임죄 등의 재산범죄의 그것과 유사한 구조를 가지고 있다는 점에서 임금채권의 생존권적 성격이나 인격권적 성격은 형사처벌과정에서 거의 고려가 되지 않음을 알 수 있다.¹³⁾ 즉, 근로자는 임금채권의 채권자로서 보호받아야 하는 핵심영역인 생존권과 인간으로서의 존엄을 형사처벌과정에서 충분히 보호받고 있지 못한 것이다. 이는 상대적으로 임금채불 사용자에게 대한 처벌 수준이 근로자가 기대한 것에 미치지 않음을 의미하며, 사용자의 입장에서는 예상한 것보다 약한 수준의 처벌로 인식되는 계기가 된다. 결과적으로 임금 미지급에 대한 현행 형

10) 같은 취지 권오성, “임금채불의 형사법적 쟁점”, 『노동법포럼』 제24호, 노동법이론실무연구회, 2018, 5면 및 28면.

11) 근로기준법 위반죄 중 임금 등 미지급에 대한 양형기준은 https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_36/labor_standard_01.jsp 참조.

12) 특별양형인자와 일반양형인자는 아래와 같다.

사처별 운영실무는 사용자에게 대해서 충분한 위하력을 발휘하고 있지 못한 실정이다.¹⁴⁾¹⁵⁾

따라서 당초 임금채권은 국가가 취할 수 있는 가장 강력한 수단인 형사 처벌을 통해 지급이 보장되도록 설계되었지만, 제도를 운영하는 검찰, 법원 등 사법기관이 임금채권의 보호법익을 재산에 한정함으로써 사실상 임금채권 보장의 최후의 보루를 무너뜨리고 있다.¹⁶⁾ 임금채권 보장에 관한 입법적

구분		감경요소	가중요소
특별 양형 인자	행위	○ 미지급 경위에 특히 참작할 사유가 있는 경우	○ 악의적인 미지급 ○ 근로자에게 심각한 피해를 야기한 경우 ○ 범행에 취약한 피해자 ○ 피지휘자에 대한 교사
	행위자/ 기타	○ 농아자 / ○ 심신미약 ○ 자수 또는 내부고발 ○ 상당 부분 피해 회복된 경우	○ 동종 누범
일반 양형 인자	행위	○ 임금 등 지급의무의 존부나 범위의 다름에 참작할 사유가 있는 경우	
	행위자/ 기타	○ 진지한 반성 ○ 일부 피해 회복 ○ 형사처벌 전력 없음	○ 이종 누범, 누범에 해당하지 않는 동종 전과

- 13) 횡령·배임죄 양형기준은 https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_05/embezzlement_01.jsp 참조. 사기죄의 양형기준은 https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_10/fraud_01.jsp 참조. (2022. 11. 17. 최종방문)
- 14) 양형위원회 운영지원단이 발표한 자료에 따르면, 2020.1.부터 2020. 12.까지 근로기준법위반범죄 양형기준이 적용된 사건(필자 주: 양형기준표는 징역형을 대상으로 삼고 있으므로 벌금형 이하가 선고된 사건은 제외된 것으로 보인다) 총 775건 중 실행은 20.1%인 156건, 집행유예는 79.9%인 619건이다(양형위원회 운영지원단, 「양형기준 적용현황 분석[2020.1.~2020.12.]」Ⅱ, 2021, 1398면 참조).
- 15) KBS, “체불임금 안 쥐도 실행은 4%…벌금은 체불액의 1/10”, 2021.2.8.은 2020년 “대법원 홈페이지에 공개된 임금체불 사건 1심 판결문 1,247건을 전수 분석한 결과 1심 재판에서 사업주에게 실행이 선고된 경우는 45건, 전체의 4%에 그쳤습니다. 세 건 가운데 한 건은 집행유예였고, 절반 이상이 벌금형이었습니다. 그나마 평균 벌금 액수는 2백만 원가량, 벌금형이 선고된 사건의 평균 임금 체불액 천5백만 원에 비하면 13% 수준에 불과했습니다.”라는 보도를 한 바 있다. (<https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5113913> 2022. 11. 17. 최종방문)

결단이 사법부에 의해 무시되고 있는 이례적인 상황이다.

여하튼 임금체불에 대한 형사처벌이 처한 현실이 이렇다보니 임금체불을 여전히 형사처벌에 의존해서만 억제하도록 방치할 수는 없는 노릇이다. 법제도에 내재된 속성이 법현실에서 발현되지 않는다면 결국 다른 새로운 법제도를 찾으려는 노력이 뒤따르기 마련이므로 국회나 행정부로서는 다른 수단을 강구할 수밖에 없었을 것이다. 그 결과 여러 차례 개정을 거듭하면서 또 다른 보호장치를 추가한 것이라 이해할 수 있다.

그러나 이러한 노력에도 불구하고 임금체불은 심각한 수준에 있고, 획기적인 조치가 없는 한 추세 변동을 낙관하기는 어려워 보인다. 최근 다수의 산업재해로 젊은이들이 유명을 달리하는 사건이 빈발하자 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 제정되었다. 양형위원회도 이러한 움직임에 호응하여 산업안전보건법 위반에 대한 양형기준을 변경해 처벌 수준을 상향한 바 있다. 임금 미지급에 대해서도 이러한 조치가 이루어질 여지가 없는 것은 아니나 설령 양형기준이 생존권과 인격권이라는 보호법익을 고려해 개정되더라도 특성상 사법기관 스스로 ‘묵직한’ 관례의 틀을 벗어나기까지는 상당한 시간이 필요하다는 점에서 당장 효과를 기대하기는 어렵다.

IV. 대지급금 제도의 변천 방향

1. 임금채권보장법상 임금지급 보장수단

근로기준법에 의한 임금채권 지급보장은 여러 불이익의 위하를 통해 사용자가 자기 재산으로 임금채권을 청산하게 하는 방식을 택하고 있다. 그러나 이는 사용자가 무자력이 되거나, 혹은 그렇지 않더라도 사용자가 여러

16) 이러한 상황은 여기에 그치지 않고 한걸음 더 나아가 임금체불을 비범죄화하려는 주장도 서슴지 않고 등장하고 있다. 임금체불죄의 비범죄화 주장에 대한 상세한 소개와 비판에 대해서는 권오성, 위의 논문, 5-8면 참조.

사정으로 인해 지급을 미루는 경우 근로자는 일정 기간 이상 수입이 끊겨 생계를 위협받는 상황이 초래될 수 있다. 따라서 근로자에게 직접 임금을 보전해 주는 방안을 강구한다면 막바로 근로자의 생활안정을 도모할 수 있다. 이에 임금채권보장법은 국가가 기금을 조성하여 도산 등으로 임금 등을 지급받지 못한 근로자에게 그 일정부분을 사용자를 대신하여 신속간편하게 지급하는 대지급금 제도를 두고 있다.¹⁷⁾ 한편, 사용자 스스로 청산하도록 돕기 위한 사업주유자 제도도 운영중이다.

그런데 최근 임금채권보장법상 대지급금 제도의 적용범위와 대상을 확대하기 위한 법 개정 과정에서 비록 국회의 문턱을 통과하지는 못했지만, 흥미로운 시도가 있었다. 바로 사업주를 대신해 근로자에게 지급한 대지급금을 사업주로부터 회수하는 절차를 국세징수법상 체납처분절차에 의하자는 의견이다. 일견 이는 임금채불을 억제하기 위한 새로운 방안이 될 수 있을 것으로 보이는바, 아래에서는 먼저 대지급금 제도의 변천사를 통해 제도 변화의 방향성을 확인하고 최근 개정과정에서의 국회 논의를 살펴보자.

2. 대지급금 제도의 변천사

가. 도산대지급금제 시행 - 1998년

대지급금제도는 1998. 2. 20. 제정된 임금채권보장법에 의해 도입되었다. 그 이전에는 근로기준법상 우선변제권이 인정되어 사용자의 총재산에서 임금채권의 우선 지급을 보장하였다. 그러나 1997년 IMF 외환위기 당시 경제위기와 산업 구조조정으로 중소기업을 중심으로 한 기업 도산으로 발생한 채불임금 문제는 근로기준법상 보호의 한계가 나타나는 계기가 되었으며, 한계를 극복하고자 1998년 「임금채권보장법」이 제정되었다.¹⁸⁾ 제정 임금채

17) 대지급금은 종래 체당금(替當金)으로 칭해졌으나, 임금채권보장법이 법률 제 18042호로 2021. 4. 13. 개정되면서 대지급금으로 용어를 변경하였다.

18) 김근주·김명수·오승규·황수옥, 「채불임금 해결시스템의 국제비교 연구-임금채권 보장제도를 중심으로-」, 한국노동연구원, 2016, 6면.

권보장법 제1조는 “이 법은 경기의 변동 및 산업구조의 변화등으로 사업의 계속이 불가능하거나 기업의 경영이 불안정하여 임금을 지급받지 못한 상태로 퇴직한 근로자에게 임금지급을 보장하는 조치를 강구함으로써 근로자의 생활안정에 이바지함을 목적으로 한다”라고 천명하여, 사업주의 파산 등으로 퇴직한 근로자를 보호대상으로 설정하고, 최종 3월분의 임금과 최종 3년간의 퇴직금을 임금채권보장기금에서 사업주를 대신하여 지급하도록 하였다. 이를 도산대지급금(2021년 개정 전까지는 ‘일반채당금’이라고 하였다) 제도라 한다,

나. 적용 사유 확대(간이대지급금제 시행) - 2015년

2015. 7. 1. 시행된 개정 임금채권보장법은 대지급금의 지급사유를 확대하였다. 즉, 도산하지 아니한 사업장에서 임금을 지급받지 못하고 퇴직한 근로자에 대해서도 대지급금을 지급할 수 있도록 개정된 것이다. 이러한 사유로 지급되는 대지급금을 도산대지급금과 구분하여 간이대지급금(2021년 개정 전까지는 ‘소액채당금’이라고 하였다)이라 부르는데, 이 대지급금을 지급받기 위해 근로자는 해당 사업장에서 ‘퇴직’하여야 하며 사업주를 상대로 「민사집행법」 제24조에 따른 확정된 종국판결 등 이에 준하는 ‘집행권원’을 확보하여야 했다.

다. 간이대지급금 지급한도 증액

시행 초기 간이대지급금의 지급한도는 300만원에 불과하였다. 그러나 2017. 7. 1. 「채당금 상한액 고시」(현 「채불 임금등 대지급금 상한액 고시」)를 개정하여 지급한도를 400만원으로 인상하였고, 2019. 7. 1. 총 1,000만원으로 증액하여 현재에 이르고 있다.¹⁹⁾

19) 단, 임금 등 700만원, 퇴직급여 등 700만원이라는 항목별 상한액도 적용된다.

라. 간이대지급금 지급요건 완화 및 적용대상자 확대 - 2021년

2021. 4. 13. 개정된 임금채권보장법은 두 가지의 큰 변화를 가지고 왔다. 하나는 간이대지급금의 경우 종래 확정판결에 준하는 집행권원을 요구하였는데, 이에 더해 “고용노동부장관이 체불임금등과 체불사업주 등을 증명하는 서류(이하 “체불금품 확인서”라 한다)를 발급하여 사업주의 미지급임금등이 확인된 경우”를 새로운 지급요건으로 추가하였다(제7조 제1항 5호). 다른 하나는 종래 대지급금을 지급받기 위해서는 근로자가 해당 사업장을 퇴직하여야 했으나, 개정법은 ‘재직중’인 경우에도 대지급금을 받을 수 있도록 적용대상자를 확대하였다(제7조의2). 다만 재직중인 근로자의 경우에는 저임금근로자로서 하나의 사업당 1회에 한해 대지급금을 지급받을 수 있다(제7조의2 참조).

3. 대지급금제도에 대한 개괄적 평가

대지급금 제도는 1998년 도산대지급금 제도로 출발한 후 2015년 간이대지급금 제도를 시행하고, 2019년에는 간이대지급금 지급한도를 대폭 증액했으며, 2021년에는 간이대지급금의 지급요건을 완화하고 재직근로자에 대해서도 적용을 확대하는 등 그 외연을 지속적으로 넓히고 있다.

우선 도산대지급금의 경우 임금채불에 대한 형사처벌에 의하더라도 해결될 수 없는 영역을 다루고 있다는 점에서 독자적인 임금보장 장치로서 의미가 있다. 나아가 국제노동기구 제173호 근로자 청구권 보호(사용자 파산)협약²⁰⁾을 비롯하여 독일, 프랑스, 일본 등 세계 여러 나라에서 법제화되어 시행되고 있는 제도라는 점에서 국제기준에 부합하는 것기도 하다.

그런데 간이대지급금 제도는 이와 다른 특징을 지니고 있다. 간이대지급금의 경우 도산 외의 사유, 즉 사업주의 현실지급능력과 무관하게 임금채권이 보장된다는 점, 더욱이 유사한 해외 입법례도 발견하기 어렵다는 점에서

²⁰⁾ C173 - Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992 (No.173)

특별하다. 특히, 간이대지급금이 보호하는 영역은 공고롭게도 임금채불에 대한 형사처벌과 실질적으로 겹치는 부분이 많다. 다시 말해 임금채불에 대한 형사처벌이 실효적으로 작동하고 있다면 근로자에게 효과가 중복되는 제도를 베풀고 있는 셈이어서 과잉보호로 비춰질 수도 있는 것이다. 그러나 간이대지급금 시행과 관련하여 이러한 비판은 찾아 보기 어렵다. 오히려 근로자의 생계 보호를 꾀할 수 있다는 점에서 많은 환영을 받은 것으로 보인다. 이 점은 아래 표와 같이 간이대지급금이 본격 도입된 2016년 대지급금지급이 급증한 것에서도 확인이 가능하다.

<표 2> 대지급금 지급 현황²¹⁾

(단위: 억원)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
채당금 지급현황	2323	2239	2632	2979	3687	3724	3740	4599	5797	5466
전년대비 증가율		-3.6%	17.6%	13.2%	23.8%	1.0%	0.4%	23.0%	26.1%	-5.7%

바로 이 점을 근거로 근로자의 생존권 침해가 다른 수단으로 보정할 수 없을 정도로 형사처벌 제도가 실효성을 상실했음을 의미한다고 해석한다면 억측일까. 간이대지급금 제도는 앞에서 본 임금채권의 성격 중 생존권적 성격을 가장 잘 부각해서 보여주고 있으며, 생존권 보호를 직접 목적으로 삼고 있다는 점에서 재산권적 성격만 부각해 운영하고 있는 형사처벌과는 완전히 차별화된다. 바로 이 점이 간이대지급금 제도가 활발하게 이용되고 있는 이유인 것이다.

21) 국가지표체계, 임금 채권 및 채당금 지급현황(https://index.go.kr/potal/main/EachDetailPageDetail.do?idx_cd=1493 최종방문: 2022. 11. 27. 이 링크를 방문하면 매해의 채당금지급액 변화에 대한 지표해석을 볼 수 있다. 이 지표해석에 따르면 간이대지급금이 얼마나 급격하게 증가하였는지 확연히 알 수 있다.)과 「2022년판 고용노동백서」, 2022, 684면의 자료를 정리한 것이다.

4. 간이대지급금제의 전개에 대한 평가

몇 년의 시간이 경과하면서 어느새 간이대지급금 제도는 임금채권의 지급보장을 위해 없어서는 안 되는 제도로 뿌리내리게 되었다. 이에 우리나라는 이 제도를 여러 측면에서 개선해가며 발전시키고 있다.

먼저, 간이대지급금제도는 지급한도를 높여 실질적 체불임금 해결력을 강화하였다. 시행초기 300만원에 불과한 한도는 현재 1,000만원으로 상향되어 지급되고 있다. 임금 최우선변제권이 3개월의 임금을 대상으로 하고 있는 점에서 현재의 한도는 이를 거의 온전하게 보장할 수 있는 수준에 이른 것이다.²²⁾

다음으로, 2021년에는 지급요건을 완화하여 체불임금 해결의 신속성도 높였다. 2021년 개정전까지 근로감독관이 진정을 통해 행정사건으로 체불임금을 처리하려고 시도하다가 여의치 않으면 형사입건하고, 이 때 발급하는 체불금품확인원을 증거서류로 삼아 근로자가 (법률구조공단의 조력을 받아) 민사소송을 제기하는 구도로 되어 있다. 즉, 사건이 행정-형사-민사의 순으로 진행되어 사건의 형사화가 필수적인 형국이다. 이러한 시스템은 비유컨대, 물에 빠져 허우적대고 있는 사람(체불근로자)은 그대로 놔둔 채 물에 빠뜨린 사람(사용자)을 먼저 찾아 나서고, 그런 다음 그렇게 찾은 사람에게 저 멀리 허우적대고 있는 사람을 구해주라고 시키는 격이다.²³⁾ 그 사이 물에 빠진 사람은 체력이 고갈되어 점점 회복하기 어려운 상황에 처하게 될 것임은 뻔하다. 지연된 정의는 정의가 아니라는 말을 실감하게 하는 대목이다. 2021년 지급요건 완화는 일단 물에 빠진 사람부터 구하는 방식을 취해 임금채불 해결에 직관적인 접근을 시도했다는 점에서 고무적이다. 법원을

22) 2021년 임금근로자의 월임금총액(실질금액)은 3,191천원이다.(국가지표체계 월평균임금(실질)<https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=8085> 참고. 최종방문 2022.11.30.)

23) 김린·구본권·양승엽·김수련, 「효율적인 체불임금 청산을 위한 임금채불근로자 권리구제 확대방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 한국사회보장법학회, 2017, 111면.

거치지 않더라도 바로 대지급금을 지급하도록 완화할 수 있었던 이유는 근로자가 체불임금의 지급을 구하는 민사소송에서 증거로 제출하는 “체불금품 확인서”에 기재된 체불금액을 법원이 인용하는 비율이 99.3%에 이른다는 점에 있다.²⁴⁾ 일선 현장에 근무하는 근로감독관의 체불액 확인은 거의 완벽에 가까웠던 것이다! 이에 법원의 검토를 받느라 시간을 낭비하기보다 먼저 근로자를 구제하고 법원의 확인은 추후 받더라도 변제금 회수에 특별한 문제가 없을 것이라는 점을 적극 활용하기에 이른 것이다. 나아가 지급 절차 완하는 근로자가 실제 대지급금을 수령하기까지 걸리는 시간을 대략 7개월(사용자가 민사소송에 불복해 항소, 상고를 하는 경우 시간은 더 길어질 수 있다)에서 2개월 수준으로 단축함으로써 근로자가 곤궁에 처할 가능성을 줄였다는 의미가 있다. 이러한 시간단축은 대지급금을 수령하기까지의 시간조차 기다릴 수 없는 한계상황에 처한 근로자가 법정가산이자는 물론 이거니와 원금에도 미치지 못하는 금액에 사용자와 합의하는 지독한 상황에 내몰리지 않도록 한다는 점에서 실질적 의미를 지닌다.

세 번째는 재직 근로자에 대한 적용이다. 재직근로자의 경우 사업에 종속되어 있는 상태라 체불이 발생하더라도 사용자에게 고소 등의 방법으로 대응하는 데 한계가 있었다. 종래에는 대지급금을 지급받기 위해서는 퇴직을 해야한다는 점에서 일자리를 보전하려는 근로자의 경우 최우선변제 범위를 초과하는 체불이 발생하더라도 사용자의 선의를 기대하며 참는 경우가 있어 일을 더 크게 키우는 경우가 있었다. 나아가 사용자의 경우에도 숙련 근로자를 놓치게 될 수도 있다. 근로자의 생계보장은 물론이고 사용자의 구인난 및 자금난까지도 고려되는 효과를 얻게 된 것이다.

간이대지급금 제도의 이와 같은 전개는 가히 획기적이라 평가할만하다. 이러한 변신의 기반에는 임금채권의 생존권성에 대한 적극적인 고려가 있다. 형사처벌은 서슬퍼른 판검사를 앞세워 사용자의 팔목을 잡아 비틀며 임금체불을 청산하도록 겁주는 기법을 바탕으로 깔고 있다. 일견 야만스럽기도

24) 국회사무처, 제384회국회(임시회) 환경노동위원회회의록(고용노동법안심사소위원회) 제1호, 2021. 2. 23, 11면 중 고용노동부차관 박화진의 진술.

하다. 그런 탓일까. 우리 사법부는 생존권성보다는 재산권성에 집착해 임금채권을 이해해왔는데 결과론이지만 이러한 태도는 사용자에 대한 온정주의적 처벌로 비춰져 우리 헌법질서의 관점에서 볼 때 생존권 및 인격권 보장이라는 헌법적 명령에 전혀 부합하지 않은 상태를 만들어 냈다. 다행스럽게도 간이대지급금 제도가 헌법적 명령의 미이행이라는 공백 상태를 정확히 짚어냈고, 이를 해소할 수 있는 대안으로 자리매김했다 점에서 임금채권보장법의 변천사는 가히 극적이라 평가하지 않을 수 없다.

5. 과제

문제는 지금부터이다. 이렇게 바람직한 제도가 설계되어 시행된 점은 다행이나, 이 제도를 얼마나 안정적으로 운영할 수 있을지는 또 다른 숙제이다. 총 임금채불액은 최근 다소 둔화되고는 있지만 여전히 상당히 높은 수준을 유지하고 있는데, 이를 간이대지급금 제도로 해결하기 위해서는 그에 상응하는 기금이 마련되어 있어야 한다. 당분간 임금채권보장기금의 여력이 있다고는 하나 2021년 개정의 효과가 본격적으로 발휘되는 시점부터는 기금고갈을 염려해야 할상황으로 치달을지 모른다.²⁵⁾ 임금채권보장기금은 ① 사업주의 부담금과 ② 지급된 대지급금을 사업주로부터 회수한 변제금을 주된 재원으로 삼고 있다(제18조 참조). ①의 경우 사업에 종사하는 근로자 총보수액의 0.2%를 한도로 징수되는데(제9조 제2항),²⁶⁾ 임금채불은 대체로 영세사업장에서 발생하는 경우가 많아 임금채불을 좀처럼 하지 않는 사업장에 대하여 총 임금채불이 증가했으니 부담금을 더 내라고 하는 것이 편하지는 않다. 그러므로 부담금 인상을 시도하기에 앞서 다른 수단을 최대한 강구하는 작업이 선행되어야 한다. ②의 경우에는 앞에서 본 지급요건 완화

25) 임금채권보장기금의 연간 법정부담금 수입은 2020년은 3,354억원, 2021년은 3,454억원 정도로(고용노동부, 2022년판 고용노동백서, 686면 참조), <표 2>의 대지급금 지출액보다 적다.

26) 2019.1.1.부터 적용된 현 부담금 요율은 보수총액의 0.06%이다(「임금채권보장기금 사업주 부담금비율」고시).

로 근로복지공단이 대지급금을 지급받은 근로자의 임금채권을 대위행사하여 민사소송을 제기한 다음 승소해 강제집행을 해야 한다. 종래에는 확정판결에 대한 승계집행만을 했다면 이제는 소송절차도 직접 수행해야 하므로 아무래도 변제금의 회수는 2021년 개정 전보다 더 어려워질 것이다. 변제금 회수에 드는 시간적·물리적 수고로움을 줄이기 위한 방안 마련이 필요하다. 2021년 개정시 정부는 이 문제를 해결하기 위한 내용을 정부안에 포함하여 제안한 바 있으나 국회의 문턱을 넘지는 못했다. 아래에서는 이 방안의 의미를 되새겨 보고, 당시의 국회 판단에 대한 보완책을 탐구해 본다.

V. 대위변제금의 효과적 회수방안 모색

1. 2021년 임금채권보장법 개정 과정에의 논의

가. 정부입법안의 내용과 취지

정부는 2020. 10. 23. 임금채권보장법 일부개정법률안(의안번호: 2104625)을 국회에 제출하였다. 동 법안은 체불근로자에게 지급된 대지급금을 ‘변제금’으로 칭하면서 이 변제금의 회수에 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 “보험료징수법”이라 한다) 제28조 등을 준용하도록 규정하였다. 법안이 이 조문을 준용한 이유는 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료가 납부되지 않은 경우 보험료징수법 제28조 등에 따라 국세 체납처분(현 국세징수법상의 ‘강제징수’를 의미한다)²⁷⁾의 예에 따라 징수되고 있고, 이 보험료는 대체로 근로관계의 사용자에게 부과·징수되고 있으므로 사용자에게 익숙한 절차를 활용하고자 한 것으로 추측된다. 정

²⁷⁾ 2020.12.29. 전면개정되어 2021. 1. 1. 시행된 국세징수법은 종래 “체납처분”이라 칭하던 용어를 “강제징수”로 변경하였다. 이에 따르면 ‘국세 체납처분’은 ‘국세 강제징수’로 변경하여 읽는 것이 타당하나, 이 글에서는 종래의 용어를 그대로 사용한다. 참고로 보험료징수법 제28조는 여전히 종전의 체납처분이라는 용어를 사용하고 있다.

부가 국회에 제출한 위 정부안의 모태가 된 동법 입법예고 자료를 통해 상세히 제시된 해당 조문의 개정이유는 다음과 같다.²⁸⁾

① 변제금 회수율이 지속 하락하는 추세²⁹⁾로 이는 소액채당금 도입 후 채당금 지급 사업장은 크게 증가한³⁰⁾ 반면 변제금 회수 전담인력이 부족한 가운데 절차가 복잡하고 오랜 기간이 소요되는 민사절차에 의해 변제금을 회수하고 있기 때문³¹⁾

② 따라서, 채당금으로 채불입금을 해결한 채불사업주로부터 변제금을 신속하고 효과적으로 회수하기 위해 회수절차를 민사절차에서 국세채납처분 절차로 변경할 필요가 있음. 국가가 보유하고 있는 채권을 어떤 방법으로 집행할 것인지는 입법재량에 속하는 영역으로 유사입법례 등을 감안할 때³²⁾ 국세채납처분 절차 도입 가능

28) 고용노동부, 「임금채권보장법 일부개정법률안 설명자료」, 2020. 6. 12면. (이 자료는 <https://www.moleg.go.kr/lawinfo/makingInfo.mo?mid=a10104010000&lawSeq=59921&lawCd=0&lawType=TYPE5¤tPage=1&keyField=lmNm&keyWord=%EC%9E%84%EA%B8%88%EC%B1%84%EA%B6%8C%EB%B3%B4%EC%9E%A5&stYdFmt=&edYdFmt=&lsClsCd=&cptOfiOrgCd=>에서 다운로드 받을 수 있다. 2022. 11. 27. 최종방문)

29) 이에 대한 최근 자료를 소개하면 아래 표와 같다.

<표 3> 변제금 누적 회수율(변제금 총 회수액 / 채당금 총 지급액)

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20.
누적 회수율	38.6	37.4	36.2	35.3	34.3	32.8
일반(도산) 회수율	39.0	39.0	38.6	38.4	38.7	39.2
소액(간이) 회수율	3.0	6.8	9.9	12.2	12.7	12.8

(단위: %)

(환경노동위원회 전문위원 최선영, 「박대수의원 대표발의 임금채권보장법 일부개정법률안 검토보고서」, 2021. 6.)

30) ('13) 2,665개소 ('15년) 8,447개소 ('17년) 14,198개소 ('19년) 16,733개소(위 설명자료)

31) 회수의 모든 단계마다 법원 신청·판단·결정 등이 필요 → 회수에 상당한 시간(1~5년)이 소요되는 데 사업주가 미리 재산을 도피하면 사실상 회수 불가능(위 설명자료)

32) 「응급의료에 관한 법률」, 「양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률」(위 설명자료).

나. 국세채납처분 절차의 의의와 성격

조세가 채납되면 국가 등은 강제징수권에 기초하여 채납자에게 납부를 최고하고 독촉을 행하는데 그래도 조세가 완납되지 않으면 납세자 재산으로부터 조세채권의 강제적 만족을 도모한다. 이와 같이 납세자 재산으로부터 조세채권의 강제적 실현을 도모하는 일련의 절차를 ‘채납처분’이라 한다.³³⁾ 국세징수법은 이에 관한 별도의 장(현행법은 제3장 강제징수)을 두고 세부적인 사항을 규정하고 있다.³⁴⁾ 채납처분은 행정청의 고권적 지위에 기하여 이루어지는 강제집행 절차로서 강제집행에 전문화된 행정청이 채납처분 대상자의 의무를 확정해 바로 강제 실현한다는 점에 특색이 있으며, 오늘날은 조세뿐 아니라 각종 부담금, 공보험의 보험료 등과 같이 공적 성격의 금전채권의 강제집행에 널리 활용되고 있다.³⁵⁾ 일반 채권은 그 존부 및 범위에 대해 원칙적으로 법원의 사법적 판단을 거쳐 집행기관에 강제이행을 구하게 되나, 채납처분에 의해 집행되는 채권은 확정 및 강제실현을 도모할 권한 등이 모두 국가 기타 이에 준하는 기관에 부여되어 있다는 특색이 있다.³⁶⁾ 즉, 해당 채권액 확정의 전문성과 채권의 공익적 성격을 고려해 신속하고 효과적인 징수를 도모하는데 주안점을 두고 있다. 민사집행법에 의한 민사상 강제집행은 법원의 판결을 받아 채권을 확정하고 집행하는 반면, 국세 채납처분과 같은 행정상 강제징수는 행정청이 처분을 통해 직접 집행할 수 있고 이의가 있는 채납자는 법원에 이 처분의 취소를 구하는 소송을 제기하는 방식으로 다투게 된다. 채무자의 입장에서 보면 민사집행절차는 채권자가 자신을 상대로 먼저 소송을 제기하면 이에 응소해 다투고 패소하면 강제집행을 당하는 방식이나, 채납처분절차는 우선 강제집행을 당하고 이에 자신이 불복소송을 제기해 다투는 점에서 절차적 순서의 차이가

33) 임승순·김용택, 「조세법」, 제22판, 박영사, 2022, 238면.

34) 법률에서 ‘채납처분의 예에 의한다’는 취지의 규정을 둔 경우 이 장을 준용한다는 의미로 해석된다.

35) 김린·구본권·조재호·김종우·조제희, 「체불행정 혁신을 위한 법제 정비 방안」, 고용노동부 연구용역보고서, 한국사회보장법학회, 2018, 63-64면.

36) 임승순·김용택, 전거서, 238면.

있다. 현재와 같이 민사집행에 의하여 변제금을 회수하는 경우 자발적으로 변제하지 않는 모든 사용자를 상대로 민사소송을 일단 제기해야 한다는 점, 소송을 거치는 과정에서 사용자의 책임재산이 감소할 우려가 있는 점 등에서 비효율을 노정한다. 이에 반해 체납처분 절차에 의하면 금액에 다툼없는 사용자에게 대해서는 법원 재판 절차를 생략할 수 있고, 신속하게 책임재산을 확보한다는 점에 유리하다는 장점이 있다. 이러한 장점은 곧 변제금 회수율 증가로 이어져 기업 손실을 예방할 수 있는 수단으로 작용할 것이다.

다. 국회 환경노동위원회 논의과정

국회 환경노동위원회는 위 정부안을 비롯하여 의원 발의된 임금채권보장법 개정법률안을 통합하여 대안을 제시하였는데, 이 과정에서 정부가 제안한 방안은 대부분 수용되었으나 위 국세체납처분 절차 준용에 대한 사항은 제외되었다. 이와 관련하여 논의된 내용 중 주요 부분을 인용하면 다음과 같다.³⁷⁾

- **고용노동부차관 박화진** 그러니까 재판에 가 가지고 그렇게 자산을 배분하기 전에 저희들이 국세체납처분 절차의 예에 따라서 사전에 변제금 회수에 노력하겠단, 그래서 이 규정이……
- **임이자 위원** 무슨 절차에 따르세요?
- **고용노동부차관 박화진** 저희들이 국세체납처분 절차 뒤에 도입할 필요가 있다고 하는……
- **임이자 위원** 아까 그것 다 같이 더붙어서 말씀드렸는데 이게 어떻게 국세가 되지요? (중략) 취지는 동감이 되는데 여러 가지 절차상의 문제라든가 이런 부분들이 납득하기가 좀 어렵다.
- **김웅 위원** (중략) 국세기본법에 의해서 돈을 확보를 하자라는 말도 있고 자연인에 대해서도 계속 책임을 묻자 이런 이야기를 하고 있는데…… 아니, 이게 지금 그렇게 보면 여러 가지 아이디어나 생각들이

37) 국회사무처, 위 회의록, 14-15면.

다 들어와 있는 것은 맞는 것 같은데 보시면 알겠지만 체계가 공법도 아니고 사법도 아니고 황당하게 돼 있는 것 같아요. 그리고 가장 결정적으로 뭐냐 하면 기금을 낸 사람들의 생각은 어떻게 되는지 그것도 지금 제대로 안 나와 있는 거예요. 그래서 이게 지금 제3의 영역의 법이 만들어지는 것인지도 잘 모르겠고……

(중략) 그래도 어떻게 보면 대한민국에 있어 중요한 법 중의 하나인데 대한민국의 다른 기본법과 이게 정합성에 맞는가라는 부분은 우리가 고민을 해야 될 것 같은데, 안 그렇습니까?

2. 국세채납처분 절차 준용에 대한 검토

가. 의문점

임이자 위원의 발언은 변제금이 국세가 아니므로 국세채납처분 절차를 준용할 수 없다는 점을 지적한 것으로, 그리고 김웅 위원의 발언은 공사법이분론을 전제로 변제금 회수에 국가가 특별한 절차를 사용하는 것에 거부감을 보인 것으로 이해할 수 있다. 이 지적에 대해 다음과 같은 의문이 든다. 먼저 근로복지공단이 대지급금을 지급한 후 사용자에게 대위행사하는 변제금채권은 온전히 민사채권인가하는 점이다. 다음으로 설령 민사채권이라 하더라도 민사채권에 대해서는 국세채납처분 절차를 준용할 수 없는가하는 점이다. 이는 국가의 사적 영역 개입을 극도로 꺼리던 시절에 등장한 공사법이분론을 임금채권보장의 영역에서 엄격하게 적용할 필요가 있는가라는 의문과도 연결된다.

나. 변제금의 공적 성격

임금채권은 사인간의 계약인 근로계약에 기초하여 발생하는 채권이라는 점에서 그 발생단계에서는 원칙적으로 민사채권이다. 그러나 임금채권은 앞에서 본 바와 같이 생존권적 성격과 인격권에 대한 보상으로서의 성격이 가미되어 있다. 이 두가지 성격은 임금채권이 적시에 변제되는 경우에는 도드

라지게 드러나지 않지만, 그렇지 않은 경우에는 상황이 달라진다. 임금체불로 근로자는 생계 위험에 노출되며, 그의 인격권은 무시된 것으로 치부된다. 국가는 근로자의 생존권을 보장하고 아울러 대가없는 종속관계로 인하여 침해된 인격권을 회복할 의무가 있다. 즉, 임금체불은 생존권 및 인격권 보장을 위하여 국가의 일정한 역할 발동을 추동한다. 이에 대비하여 국가는 임금채권보장법상 대지급금제도를 설계·운용하고 있으며, 사용자에게 부담금을 강제징수하고 있는 것이다. 사회보장기본법에 따르면, 사회보장이란 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 국민의 삶의 질을 향상시키는 데 필요한 소득·서비스를 보장하는 제도를 의미하는데(동법 제3조 제1호 참조), 대지급금은 도산 등 사업주의 경영상 이유로 근로에 대한 대가를 지급받지 못한 근로자를 대상으로 지급된다는 점에서 사회적 위험인 ‘실업’에 준하는 상황으로 인한 ‘빈곤’에 대처하기 위한 사회보장제도의 일종으로 평가할 수 있다.³⁸⁾ 결국 체불 근로자에 대한 대지급금 지급은 사회보장제도가 작동한 결과이고, 이와 동시에 발생하는 변제금은 지극히 공적 성격의 채권인 것이다. 따라서 이를 만연히 민사채권의 변형물 내지 사인간 채무불이행에 불과하다고 보는 견해는 임금채권보장제도의 실질을 정확하게 읽어내지 못했다는 비판을 면하기 어렵다.³⁹⁾

나아가 대지급금의 재정적 원천인 임금채권보장기금은 사업주로부터 징수하는 부담금에 터잡고 있다. 부담금이 공법상 채권이라는 점에는 의문의

38) 김린, “산립조합에 대한 임금채권부담금 납부 면제 여부 - 연대성의 관점에서”, 「노동리뷰」 2016년 12월호, 한국노동연구원, 2016, 103면 참조; 임종률, 전계서, 615면도 임금채권보장법을 사회보험제도의 일종으로 보고 있다.

39) 참고로, 김종현, 「근로자의 체불임금 보호·보장에 관한 헌법적 연구」, 헌법재판연구원, 2018, 92면은 “국가가 체불임금을 채납처분의 예에 따라 징수하는 것은 정당화되기 어렵다. 임금채권이 높은 보호가치와 특수성을 가진다 해도, 임금체불의 본질은 사인 간 채무불이행이기 때문이다”는 견해가 있으나, 이는 임금채권보장기금을 통한 대지급금의 환수라는 관점에서 접근한 판단으로 보이지는 않는다. 아울러 이 견해는 임금채권의 생존권적, 인격권적 측면을 고려하지 못했다는 한계도 있다.

여지가 없다. 대지급금으로 지출된 부담금은 변제금의 형태로 기금에 되돌아온다. 바로 이 점 때문에 법은 변제금을 임금채권보장기금의 재원으로 특정하고 있는 것이다(제18조 제1항 제1호). 그렇다면 변제금 역시 제도를 지탱하는 재원으로서 공법적 성격이 인정되지 않을 수 없다. 특히, 미납된 부담금은 채납처분의 예에 의해 강제징수된다는 점(제16조, 보험료징수법 제28조 참조)에서 변제금도 이와 달리 볼 이유를 찾기 어렵다.

다. 채납처분절차 준용에 대한 입법재량

한편 변제금을 민사채권이라 보더라도, 이를 회수함에 있어서 국세채납처분의 예에 의할 수는 없는 것인가? 다시 말해 국세채납처분 절차를 국가 내지 그와 동일시 할 수 있는 기관이나 단체가 보유한 민사채권의 회수에 사용하는 것은 금지되는가? 이 문제에 대해서는 우선 입법례에서 답을 찾을 수 있다. 발생단계에서는 민사채권임에도 공적 성격이 인정되어 국가가 채무자를 대신해 먼저 지급하고 채무자에게 사후 회수하는 과정에서 채납처분의 예에 의하는 선행이 이미 존재하는 것이다. 그러한 예로 응급의료에 관한 법률,⁴⁰⁾ 의료급여법,⁴¹⁾ 양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률⁴²⁾이 있

40) 제22조(미수금의 대지급) ④ 기금관리기관의 장은 제2항에 따라 미수금을 대신 지급한 경우에는 응급환자 본인과 그 배우자, 응급환자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자 또는 다른 법령에 따른 진료비 부담 의무자에게 그 대지급금(代支給金)을 구상(求償)할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 대지급금의 상환 청구를 받은 자가 해당 대지급금을 정하여진 기간 내에 상환하지 아니하면 기금관리기관의 장은 기한을 정하여 독촉할 수 있다. <신설 2017. 10. 24.>

⑥ 제5항에 따른 독촉을 받은 자가 그 기한 내에 대지급금을 상환하지 아니하면 기금관리기관의 장은 보건복지부장관의 승인을 받아 국세 채납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있다

41) 제20조(급여비용의 대지급) ① 제10조에 따라 급여비용의 일부를 의료급여기금에서 부담하는 경우 그 나머지 급여비용(보건복지부장관이 정한 금액으로 한정한다)은 수급권자 또는 그 부양의무자의 신청을 받아 제25조에 따른 의료급여기금에서 대지급(代支給)할 수 있다.

제22조(대지급금의 독촉 등) ① 시장·군수·구청장은 상환의무자가 대지급금을 납부기한까지 상환하지 아니하면 납부기한이 지난 날부터 6개월 이내의 기간을

다. 의사의 진료비채권은 진료계약에 의해 발생하고, 양육비의 경우에도 자녀양육에 관한 채권이라는 점에서 사인 간에 발생하는 채권이다. 다만, 두 채권 모두 생명권 내지 건강권 보장, 최적의 양육환경 조성이라는 말초적이고 근원적인 기본권적 가치를 보장한다는 목적이 있다는 점에서 체불된 임금채권과 보호법익의 유사성이 있다.⁴³⁾ 이미 입법자는 민사채권이라 하더라도 그것이 기본권 보장과 밀접한 관련이 있고 국가가 이를 대지급한 다음 회수하는 절차에서 체납처분절차를 활용하고 있는 것이다. 요컨대, 고도의 공적 성격이 있는 채권에 대하여 그것의 강제적 만족을 체납처분의 예에 의할지 아니면 민사집행절차에 의할지 여부는 기본적으로 입법자의 재량에 달려 있음을 알 수 있다.

한편, 공법과 사법을 구별하려는 시도는 예전부터 있었다. 이에 터잡아 공법상 채권의 강제집행방법을 사법상 채권에 사용할 수 없다는 주장이 있을 수 있다. 위 김웅 위원의 지적도 넓게 볼 때 이러한 주장의 일종으로 평할 수 있다. 공사법 준별에 관해 이익설, 성질설, 주체설, 생활관계설 등의 학설이 아주 오래전에 제시된 바 있는데 이는 대체로 개인의 영역에 대한 국가의 개입을 제한하고자 한데서 시작한 것으로 볼 수 있다. 그러나 현대

정하여 지체 없이 독촉장을 발급하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 상환의무자가 제1항에 따른 대지급금의 독촉을 받고도 상환하지 아니하면 대지급금을 지방세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

42) 제14조(한시적 양육비 긴급지원) ⑤ 이행관리원의 장은 긴급지원을 한 경우에는 그 지급액의 전부 또는 일부를 양육비 채무자에게 통지하여 징수하고, 양육비 채무자가 이에 따르지 아니하는 경우 여성가족부장관의 승인을 받아 국세 체납처분의 예에 따라 징수한다.

43) 이와 관련하여 위 입법례들은 진료비채권이나 양육비채권은 금액이 대체로 확정된 경우인데 반해 임금채권의 경우 다툼의 소지가 있다는 점에서 문제를 제기할 수 있다. 그러나 통계적으로 그동안 거의 100%에 가깝게 근로감독관의 확인금액이 민사 재판에서 인용되고 있는 점(여기에도 의문을 제기한다면 이는 법원 재판에 대한 불신을 드러내는 것이어서 수긍하기 어렵다), 대지급금 지급 간소화 후 체불금품 확인서의 용도를 소송제비용(즉, 증거서류 제출용)과 대지급금청구용으로 구분하여(시행규칙 별지 제7호의3서식 참조), ‘대지급금 청구용’의 경우 상대적으로 엄격하게 체불액을 확정하도록 제도가 운영되고 있다는 점 등을 고려한다면 금액 확정성이 특별히 문제될 여지는 없어 보인다.

적 관점에서 본다면 이러한 구분은 선험적인 것이 아니라 역사적·연혁적이며, 상대적인 것에 불과하다.⁴⁴⁾ 임금채권에 관해 규율하고 있는 노동법은 사회법원리에 근거하고 있는데, 사회법원리는 공법과 사법의 혼합과 교차가 두드러진다는 점에서 시민법원리와 구분된다.⁴⁵⁾ 이런 점에서 채납처분이 공법의 대표영역인 세법의 강제집행수단이기는 하나 그것이 세법의 독점적 수단일 필요는 없으며 공적 가치 실현에 부합한다면 이를 차용하는 것은 허용된다. 나아가 대지급금제도는 노동법과 사회보장법이 접하는 영역에 위치하고 있다는 점에서 채납처분 절차를 적용하는 것이 어색하지 않으며, 오히려 노사균형의 회복, 근로자의 생존권 및 인격권 보장을 도모한다는 점에서 바람직하다. 국가로서는 더 효과적인 기본권 보장수단이 있다면 이를 마다할 이유가 없다.

라. 소결

임금채권은 발생으로부터 적시 이행시까지의 사적 영역에 속한다. 그러나 지급이 지체되면 근로자에 대한 생계 위협이 커지는데, 그 때부터는 임금채권을 더 이상 사적 영역에 남겨 둘 수 없다. 근로자의 요청이 있으면 바로 공적 개입이 시작된다. 근로기준법은 사인간의 관계를 규율하면서 동시에 행정권의 발동기준을 정하고 있다. 이제 본격적으로 근로감독관이 개입하는 공법의 영역에 들어선 것이다. 근로감독관을 거쳐 법원의 판결을 받은 다음에야 비로소 채당금이라 불리는 임금 대지급이 이루어졌는데 임금채권보장법 개정으로 이제는 근로감독관을 거치면 바로 근로복지공단이 나선다. 근로복지공단의 개입으로 임금채권은 단순한 민사채권을 넘어 ‘임금채권보장기금 조성’이라는 목적이 담긴 국가채권이 된다. 사회보장은 산업화를 계기로 나타난 현실의 변화에 대응하는 국가의 과제영역이다.⁴⁶⁾ 임금

44) 곽윤직, 「민법총칙」, 신정판, 1997, 5면 참조.

45) 김유성, 「노동법 I」, 법문사, 2005, 11면.

46) 전광석, “사회보장법과 세법의 기능적인 상관관계”, 「공법연구」 제32집 제1호, 한국공법학회, 2003, 209면.

등은 산업화의 대표적 결과물이다. 이에 임금미지급은 근로자를 생존권적 위험에 놓이게 하고 그 결과 국가의 사회보장적 책임의 발동을 요구한다. 대지급금은 그러한 국가책임의 이행인 것이다. 따라서 대지급금은 국가의 공적책임 이행과정에서 발생한 채권이라는 점에서 사용자는 이를 국가에 반환할 공법적 의무가 있는 것이다. 변제자대위라는 표현을 사용하고 있지만, 본질은 공적 자금의 회수이며, 그렇게 회수된 자금은 장래에 다시 발생할 생존권적, 인격권적 위험을 대비하는데 사용된다.

국가재정과 관련하여 적극적으로 보면 바로 이와 같은 국가와 개인의 관계에 기초하여 국가는 자신의 헌법적 과제를 수행하기 위해서 필요한 재원을 조세를 비롯한 공과금을 통하여 조달하여야 하므로, 결국 조세 등은 추상적인 차원에서는 개인의 자유를 보장하기 위한 국가의 재정방식이다.⁴⁷⁾ 변제금 회수 역시 조세, 부담금과는 그 명칭이 다르지만, 또 다른 형태의 재정방식이다. 즉, 사회보장법의 법리가 조세법의 법리와 만나는 곳이다. 임금채권보장제도라는 사회보장제도를 운영하고 지속하기 위해서 소홀히 여길 수 없는 아니 소홀히 여겨서는 안되는 만남인 것이다.

3. 체납처분절차를 준용을 통해 얻을 수 있는 부수적 효과

체납처분절차의 준용은 단순히 임금채권보장기금의 회수율을 높이기 위한 것만은 아니다. 임금채권에 대한 사용자의 인식을 변화시키는 계기가 될 수 있다. 우리나라의 임금채불이 상당히 높은 수준이라는 점은 앞에서 본 바와 같다. 임금채불의 원인에 대해서는 경제상황의 악화와 같이 사용자 탓으로만 돌리기 곤란한 경우도 분명 존재할 것이다. 그런데 체불임금액의 추이는 대체로 꾸준히 채불이 증가해 왔기 때문에 그러한 경제상황의 호황 내지 불황 여부와 일치하며 움직인다고 보기는 어렵다. 여기에는 사용자가 사업과정에서 지급해야하는 여러 가지 채무 중 임금채무의 우선순위가 다른 여타의 사업상 채무에 비해 떨어진다는 점이 더 크게 작용한 것으로 추측된

47) 전광석, 앞의 논문, 209면.

다. 신속한 징수절차 착수는 사용자로 하여금 임금채권의 실질적 변제우선 순위를 높이도록 작용할 것이다. 사용자가 변제해야 하는 무수한 종류의 채권들 중에서 사용자의 의지에 따라 지급기한을 늘리기 가장 쉬운 것이 임금채권인데, 채납처분에 의한 신속한 징수절차는 이러한 심리에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 사용자들이 은행 대출채권에 높은 변제이익을 부여하는 이유는 기일을 미준수한 경우 즉각적 강제징수는 아니더라도 부도처리 등 그로 인한 불이익이 즉자적으로 나타나기 때문이다.⁴⁸⁾ 변제금 회수에 채납처분 절차를 적용한다면 임금채권의 변제이익을 높여 근로자의 생존권과 인격권 침해를 대수롭지 않게 여기는 분위기도 쇄신할 수 있을 것이다.

VI. 나가며

노동은 상품이 아니라는 뼈대있는 외침이, 노동이 자본이나 상품보다 못하다는 인식에 묻혀져 가는 시대를 살고 있다. 이러한 세태에 임금의 재산권성만을 부각하는 사법부의 태도가 일조했는지 모른다. 그러나 이러한 인식과 태도는 용납하기 어렵다. 시장경제 하에서 부득이 노동에 가격이 매겨 지기는 하지만, 그렇다고 하여 노동하는 근로자의 기본권조차 가격으로 통칠 수는 없는 노릇이기 때문이다. 임금채권보장법 상 대지급금제도의 역사적 전개 과정은 사실상 무력화된 임금체불에 대한 형사처벌 제도 운영의 문제점을 해결하기 위한 노력의 산물이다. 그러한 노력의 원동력은 재산권 보장이 아니라 인간다운 생활을 할 권리, 즉 생존권성과, 사용종속관계하에서 노동을 제공하느라 유보된 인격권에 대한 보상 요구에서 찾을 수 있다. 사

48) 이러한 점에 착안하여 대지급금이 지급된 경우, 사용자의 체불사실이 그의 신용도에 즉시 영향을 미치도록 금융기관에 통보하는 제도도 고려해 볼 필요가 있다. 참고로 근로기준법 제43조의3에 이와 유사한 취지의 제도가 있으나 “3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 임금등 체불자료 제공일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 2천만원 이상인” 사용자가 그 대상이라는 점에서 적용대상 사용자의 범위가 협소해 실효성이 떨어진다.

법부가 간과한 바로 그 지점이다.

대지급금제도가 임금채불 해결에서 차지하는 비중은 <표 4>와 같이 증가하고 있다. 이제는 2021년 기준 총 채불액의 40%를 대지급금제도가 담당하였다는 점에서 이 제도는 시나브로 핵심 임금채불 해결수단이 되었다. 2021년 개정이 본격 반영되는 2022년에는 그 수치가 더 높아질 것으로 추측된다.

<표 4> 대지급금 점유율 추이⁴⁹⁾

(단위:억원)

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
채불 발생액(A)	11,772	11,930	13,195	12,993	14,286	13,811	16,472	17,217	15,830	13,505
대지급금 지급현황 (B)	2,323	2,239	2,632	2,979	3,687	3,724	3,740	4,599	5,797	5,466
대지급금 점유율 (B/A*100)	20%	19%	20%	23%	26%	27%	23%	27%	37%	40%

앞으로의 과제는 이 제도를 얼마나 안정적이고 지속적으로 운용할 수 있는냐이다. 이미 대지급금 지급액이 기금 법정부담금 수입을 초과한 지가 좀 되었다. 한편, 최근 산재보험 및 고용보험과 같이 노동과 밀접한 관련 있는 사회보험제도의 적용대상이 근로기준법상 ‘근로자’를 너머 ‘일하는 사람’ 전반으로 확대되고 있다. 임금채권보장법에 대해서도 그러한 요구가 머지않아 제기될지 모른다. 생계에 필수적인 노동의 대가가 적시에 이행되지 않아 현금흐름이 끊겨 겪는 애로는 비단 근로자만의 문제는 아니기 때문이다. 현 제도는 물론이고 앞으로 제기될 숙제들은 모두 재정 안정성의 담보가 관건이다. 그러나 2021년 임금채권보장법 개정과정에서 이를 위한 핵심수단인 채납처분절차 준용이 누락되었다. 하지만 시간이 지나면 이 문제는 다시 논의의 대상이 될 것이다. 제도 유지에 있어 재정안정은 필수이고, 지속적으

49) <표 1>과 <표 2>의 자료를 대입해 산출한 값이다.

로 문제가 될 것이기 때문이다. 그 때는 국회가 보다 유연한 사고를 보여줄
길 기대해 본다. 물론 형사처벌 제도가 제자리를 찾아 임금체불 자체가 억
제된다면 금상첨화겠지만.....

참고문헌

- 곽윤직, 「민법총칙」, 신정판, 1997.
- 김유성, 「노동법 I」, 법문사, 2005.
- 임승순·김용택, 「조세법」, 제22판, 박영사, 2022.
- 임종률, 「노동법」 제20판, 박영사, 2022.
- 김근주·김명수·오승규·황수옥, 「채불임금 해결시스템의 국제비교 연구-임금채권보장제도를 중심으로-」, 한국노동연구원, 2016.
- 김린·구본권·양승엽·김수련, 「효율적인 채불임금 청산을 위한 임금채불근로자 권리구제 확대방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 한국사회보장법학회, 2017.
- 김린·구본권·조재호·김종우·조제희, 「채불행정 혁신을 위한 법제 정비 방안」, 고용노동부 연구용역보고서, 한국사회보장법학회, 2018.
- 김종현, 「근로자의 채불임금 보호·보장에 관한 헌법적 연구」, 헌법재판연구원, 2018.
- 권오성, “임금채불의 형사법적 쟁점”, 「노동법포럼」 제24호, 노동법이론실무연구회, 2018.
- 김 린, “산립조합에 대한 임금채권부담금 납부 면제 여부 - 연대성의 관점에서”, 「노동리뷰」 2016년 12월호, 한국노동연구원, 2016.
- 전광석, “사회보장법과 세법의 기능적인 상관관계”, 「공법연구」 제32집 제1호, 한국공법학회, 2003.
- 고용노동부, 「2022년판 고용노동백서」, 2022.
- 고용노동부, 「임금채권보장법 일부개정법률안 설명자료」, 2020. 6.
- 국회사무처, 제384회국회(임시회) 환경노동위원회회의록(고용노동법안심사소위원회) 제1호, 2021. 2. 23.

양형위원회 운영지원단, 「양형기준 적용현황 분석[2020.1.~2020.12.] Ⅱ」,
2021.

환경노동위원회 전문위원 최선영, 「박대수의원 대표발의 임금채권보장법
일부개정법률안 검토보고서」, 2021. 6.

경향신문, “한국 임금채불 세계 최악 수준…일본의 10배”, 2016.9.4.

KBS, “채불임금 안 쥐도 실행은 4%…벌금은 채불액의 1/10”, 2021.2.8.

양형위원회 홈페이지 <https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/main/Main.work>

e-나라지표 <https://index.go.kr/main.do?cate=1>

<Abstract>

Review and Tasks from a Basic Rights Perspective on Wage Claim Guarantee

Kim, Lin *

Wage guarantees have relied on criminal penalties. However, criminal penalties by the judiciary did not sufficiently guarantee wages because it focused only on guaranteeing the property value of wages. However, wages also have the characteristics of the right to livelihood and human dignity. If wages are not paid, workers are exposed to the risk of living, which drives the state to guarantee the right to livelihood. In addition, since wages are compensation for the human dignity of individual workers which is reserved by the subordinate relationship of labor, overdue wages also cause the problem of infringement of the dignity. Among the current legal systems, the payment system under the WAGE CLAIM GUARANTEE ACT is important in that it directly relieves workers in the event of overdue wages. This is a suitable means to guarantee the right to livelihood and human dignity. The system to pay overdue wages in lieu of business owners has expanded from a system that protects retired workers at bankrupt workplaces to a system that protects workers who suffer from unpaid wages regardless of bankruptcy. In this process, the guaranteed amount was raised and the payment requirements were simplified. As a result, the payment system was widely used. However, securing financial stability is the key to continuing the system. The government proposed the application of compulsory collection system applied to national taxes, but the National Assembly

* Inha University Lawschool Associate Professor, Attorney at law.

rejected it without deep deliberation. However, in order to maintain the WAGE CLAIM GUARANTEE FUND, the issue must be reconsidered.

Key Words: WAGE CLAIM GUARANTEE ACT, WAGE CLAIM GUARANTEE FUND, payment of overdue wages in lieu of business owners, Overdue Wages, Right to livelihood